SAINT-GOBAIN
PAM

AVENANT N°2 AU

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE « LOURDE » A SAINT-GOBAIN PAM du 18 décembre 2009 et de l'avenant n°1 du 14 décembre 2010

Conclu entre les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO représentées par leurs Délégués Syndicaux Centraux,

et,

SAINT-GOBAIN PAM, dont le Siège Social se trouve à NANCY – 91, avenue de la Libération –, représentée par le Directeur des Ressources Humaines de SAINT-GOBAIN PAM, Monsieur Frédéric BEAUMONT,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre d'une adaptation à la législation concernant le versement d'une allocation décès aux retraités financée par des cotisations de salariés actifs,

Il a été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise.

Article 1 :

Modification de l'article
« **Article 7 : GARANTIE DECES pour les paragraphes**
7-8 : Allocation décès pour les conjoints survivants du participant retraité non cadre
7-9 : Cotisations Décès»
de l'accord collectif du 18 décembre 2009.

Les autres paragraphes de l'article 7 ne sont pas modifiés.

FB KB MB MA

Les paragraphes 7-8 et 7-9 sont modifiés comme suit :

7-8 : Allocation décès pour les conjoints survivants du participant retraité non cadre

En cas de décès d'un retraité ayant appartenu à la catégorie « Non Cadre » en tant qu'actif, il est versé à son conjoint survivant un capital égal à **503,08 euros** sous réserves des conditions ci-après :

- le participant devra avoir demandé la liquidation de sa retraite auprès de la Sécurité Sociale ;
- le participant devra avoir été présent de façon continue, au cours de ses dix dernières années d'activité à SAINT-GOBAIN PAM.
- le mariage du participant devra avoir été contracté au moins deux ans avant son décès, sauf si le décès est la conséquence d'un accident du travail survenu postérieurement au mariage.

Les cotisations liées à cette garantie seront financées en totalité par SAINT-GOBAIN PAM à compter du 1er janvier 2012.

7-9 – Cotisations « Décès »

1) **Assiette des cotisations**

L'assiette des cotisations est la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de Sécurité Sociale.

Pour les participants en arrêt de travail, cette assiette comprend l'ensemble des éléments de rémunération y compris la part déclarée à la Sécurité Sociale des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre de ce régime de prévoyance en cas d'incapacité temporaire de travail.

Les cotisations portent sur plusieurs tranches de ce traitement :

TA : fraction au plus égale au salaire annuel plafond de la Sécurité Sociale,
TB : fraction comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond
TC : fraction comprise entre 4 fois et 8 fois ce plafond.

KB

2) Taux de cotisation

	TA	TB	TC
a) Cotisation « Décès toutes causes » *(paragraphes 7-1, 7-2, 7-4, 7-5)*			
Participants tels que définis à l'article 2	**1,58 %**	**1,58 %**	**2,18 %**
Catégorie des Articles 4 , 4bis, 36 de la convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947			
Part salariale	*0,26%*	*0,79%*	*1,09%*
Part patronale	*1,32%*	*0,79%*	*1,09%*
Catégorie autre que les Articles 4 , 4bis, 36 de la convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947			
Part salariale	*0,26%*	*0,26%*	*1,09%*
Part patronale	*1,32%*	*1,32%*	*1,09%*
b) Cotisation « Décès accidentel toutes causes » *(paragraphe 7-3)*			
Participants tels que définis à l'article 2	**0,26 %**	**0,26 %**	**0,20 %**
Part salariale	*0,13%*	*0,13%*	*0,10%*
Part patronale	*0,13%*	*0,13%*	*0,10%*
c) Cotisation « Rente d'éducation » *(paragraphe 7-6)*			
Participants tels que définis à l'article 2	**0,25 %**	**0,25 %**	
Part salariale	*0,125%*	*0,125%*	
Part patronale	*0,125%*	*0,125%*	
d) Cotisation « Rente de conjoint » *(paragraphe 7-7)*			
Participants tels que définis à l'article 2	**0,95 %**	**0,95 %**	
Part salariale	*0,475%*	*0,475%*	
Part patronale	*0,475%*	*0,475%*	

Dans le cas où les taux de cotisation viendraient à évoluer, les répartitions en pourcentage de la cotisation totale entre la part salariale et la part patronale, telles que définies ci-dessus, seront maintenues.

Les taux d'appels de ces cotisations feront en sorte qu'aucune cotisation ne sera prélevée, pendant une durée minimale de 4 ans à compter du 1er janvier 2010, au titre :

- de la cotisation « Décès accidentel toute cause » définie en b),
- de la cotisation « Rente d'éducation » définie en c),
- de la cotisation « Rente de conjoint » définie en d).

Si toutefois l'équilibre financier de ce régime de prévoyance nécessite une modification des taux d'appel de cotisation d'ici le 31 décembre 2014, les cotisations salariales telles que définies en b), c) et d) seront prise en charge à travers les cotisations patronales et ceci jusqu'au 31 décembre 2014.

KB

Article 2 :

Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du Code du travail, à l'expiration du délai d'opposition de huit jours, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ainsi qu'au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel.

Fait à PONT-A-MOUSSON, le 05/01/2012

Pour SAINT-GOBAIN PAM — **Fréderic BEAUMONT**

Pour la C.F.D.T. — **Marc ANTOINE**
5 janvier 2012

Pour la C.F.E.-C.G.C. — **Henri POIRSON**

Pour la C.G.T. — **Karim BOUBEKEUR**
Le 06 janvier 2012

Pour F.O. — **Mohamed BOUGHSAS**
Le 10 Janvier 2012

Syndicat FO OUVRIERE

Pour la C.F.T.C. — **François-Luc GONCALVES**